

РЕШЕНИЕ

№ 1136/28.05.2018 година



В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр. Варна, XXXIV състав, в открито съдебно заседание на единадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА

при секретаря Галина Владимирова, като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2074 по описа на Административен съд - гр. Варна за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.215 ЗУТ във вр. чл.145 и следв. АПК.

Образувано е по жалба от „ИНДИАН ТАНДОРИ“ООД ЕИК 103521283, представлявано от Любомир Димов Георгиев и Красимир Савов Дамянов - заедно и поотделно, срещу Решение № 2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет - Варна за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв.„Чайка“. В уточняваща молба, жалбоподателят посочва, че обжалва оспореното решение в частта за УПИ I-177 по ПУП-ПРЗ на ж.к. Чайка.

В жалбата се твърди, че решението е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, в противоречие на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Като основен довод, сочещ на незаконосъобразност е изведена липсата на обособеност в отделен урегулиран поземлен имот на терена, върху който е построена сградата и прилежащите й части-собственост на дружеството. Последното, видно от представения НА № 78, том I, рег.№ 1449, д.№109/2000г. и скици за имоти с идентификатор № 10135.2562.177.4, № 10135.2562.177.6 и № 10135.2562.177.5, се установява, че е собственик на сгради за обществено хранене, находящи се в ПИ с идентификатор по КК № 10135.2562.177. Въведено е искане за отмяна на решението в обжалваната част и връщане на преписката за процедиране на ответника със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Ответникът Общински съвет-Варна, чрез процесуален представител оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. В съдебно заседание излага доводи, че образуването или не на парцел към заведение за обществено хранене касае преценка по целесъобразност на органа, до колкото законодателят я е предоставил изцяло в неговата оперативна самостоятелност.

Въвежда искане за присъждане на сторените в производството разноси.

В производството не са конституирани заинтересовани страни, след регламентираното по закон обнародване на съобщение за оспорването в ДВ, бр.85/28.10.2016г., до колкото съобразно чл.218 от ЗУТ, в едномесечния срок не са постъпили заявления за конституирането им.

С необжалвано Определение 2527/22.07.2015г. е идентифициран предмета на оспорване на оспореното решение в частта за УПИ I-177 по ПУП-ПРЗ на ж.к. Чайка.

Установява се, че дружеството-жалбоподател се легитимира с нотариален акт № 78, том I, рег.№ 1449, д.№109/2000г. ведно със скици, за собственик на сгради за обществено хранене с идентификатори № 10135.2562.177.4, № 10135.2562.177.6 и № 10135.2562.177.5, находящи се в ПИ с идентификатор по КК № 10135.2562.177. Поради изложеното съдът приема, че жалбата е подадена от лице с активна процесуална легитимация, пред надлежен съд и в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима за разглеждане.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Началото на административното производство е поставено с Решение № 0005/12.08.2005г. на Кмета на Община Варна, с което на основание чл.124, ал.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.8 от ЗУТ е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ при спазване на действащата нормативна уредба за устройство на територията и с изискването за прилагане на чл.16 от ЗУТ. В преписката е приложено положително становище на Главния архитект на Община Варна, извадка от протокол от заседание на Обществения консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна и извадка от Протокол №31/02.-03.08.2005г. на ЕСУТ при Община Варна. От изготвеното техническото задание на проекта на Главния архитект на Община Варна, се установява, че изработването на ПРЗ за кв.„Чайка“ е обосновано с необходимостта от реструктуриране на територията и създаване на най-благоприятен режим за по-нататъшното му доизграждане, предвид настъпилите промени в общественно-икономическите условия-реституция на част от територията и застрояването на част от възстановените имоти предимно с жилищни сгради. Планът обхваща територия, заключена между булевардите „8-ми приморски полк“, „Васил Левски“, „Княз Борис I“ и ул. „Никола Вапцаров“ с площ 75,80 хектара. В заданието е указано, че за възстановените незастроени имоти следва да се приложи чл.16 ЗУТ, като се използва възможността за промяна в местоположението им в обхвата на проектираната територия. Уточнено е, че следва да се търси възможност за обособяване на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР





114

територии за групиране на възстановени имоти с цел тяхното застрояване, като същевременно се определят площи за озеленяване на паркове за публично ползване в съответствие с ОУП и нормативната уредба. Проекта следва да се изработи в две фази: „предварителен проект“ и „окончателен проект“, които да отговарят по обем и съдържание на Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове.

С решение обективизирано в Протокол № 26/05.07.2007г. на ЕСУТ при Община Варна е приет плана - фаза предварителен проект на ПРЗ на кв. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ със схеми „Ел.“, „В и К“, и пътно-транспортен план, съобщен в ДВ, бр.4 от 15.01.2013г. С Протокол № 8/07-08.03.2013г. на ЕСУТ при Община Варна и протокол от 07.04.2013г. са разгледани възраженията по обявления ПУП-ПРЗ. С решение обективизирано в Протокол по т.6 възражението на жалбоподателите не е уважено с мотив, че отреждането за УПИ е за комплексно жилищно строителство. Дадени са и конкретни препоръки до проектантския колектив, изработващ проекта с протокола от 08.03.2013г.

От обяснителна записка на проекта - фаза окончателен проект се установява, че с корекциите по решенията по Протокол № 8/08.03.2013г. на ЕСУТ, целите на проекта са реструктуриране на жилищния комплекс, чрез обособяване на УПИ за съществуващите жилищни блокове и УПИ за озеленяване; оптимизиране на уличната мрежа; застроително решение за центъра на комплекса във връзка с новообразуваните/реституирани частни имоти; урегулиране на реституирани имоти с прилагане на чл.16 ЗУТ и освобождаване от застрояване на парковата зона на комплекса.

От Решение № ВА-18/ЕО/2013г. на Директора на РОСВ-Варна се установява, че е решено да не се извършва екологична оценка на проекта. С Протокол № 36/25-26.11.2014г. на ЕСУТ при Община Варна в съответствие с решенията по Протокол №8/07.-08.03.2013г. е приет ПУП-ПРЗ за 19 и 20 м.р. на гр.Варна /кв.Чайка/ фаза: „Окончателен проект“ с указание да се представи за одобряване на Общински съвет-Варна.

С Доклад с изх.№ РД15007675ВН/24.03.2015г., на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът на Община Варна е предложил на Общински съвет-Варна да одобри изработения ПРЗ на жилищен кв. „Чайка“ /19 и 20 м.р./ ведно с план-схемите „Ел.“ и „В и К“ по чл.108, ал.2 от ЗУТ към него.

С Решение № 2106-14 обективизирано в Протокол № 40 от 30.03.2015г. на Общински съвет-Варна планът е одобрен с гласовете на 43 общински съветници на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1, във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1-5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

По делото е назначена СТЕ. От заключението се установява, че сградите, собственост на дружеството попадат в УПИ, находящ



ME H C 8 1

БЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР

на одобрения с него ПУП-ПРЗ, относно територия в границите на населеното място гр. Варна, с обхват извън посочения в чл.128, ал.3 ЗУТ, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия и в рамките на неговата териториална и материална компетентност. В съответствие с чл.27, ал.3, вр. с ал.4, вр. с чл.19, ал.1, т.9 от ЗМСМА процесното решение е взето от 43 съветника съставляващи мнозинство от общинските съветници в Общински съвет-Варна, общият брой на които е 51. Съдът намира, че оспореното решение на Общински съвет-Варна е издадено в съответствие с изискването за форма и при приемането му не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Кметът на Община Варна въз основа на техническо задание е разрешил на основание чл.124, ал.2 и чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.8 от ЗУТ изработване на проект на ПУП-ПРЗ. Изработеният проект е двуфазен, той е приет от ЕСУТ на Община Варна съобщен на заинтересуваните лица, в съответствие с чл.128, ал.2 от ЗУТ, чрез обнародване на съобщение в ДВ и публикация в ежедневници. Постъпилите възражения са били разгледани и обсъдени от ЕСУТ при Община Варна, който е взел решение по всяко едно от тях. В съответствие с чл.129, ал.1 от ЗУТ, кметът е изготвил доклад с предложение за приемане на плана от Общински съвет-Варна. В случая производството е иницирано с решение от 2005 г. на Кмета на общината, налице е и положително становище на Гл. архитект.

Оспореното решение е издадено на основание чл.21, ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.4, чл.16, ал.1 до ал.5, чл.22 и чл.103, ал.4 ЗУТ.

Съгласно чл.16, ал.1 ЗУТ, с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура – публична собственост, на озеленените площи, обединени в зелена система и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизане в сила на плана, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25%. Ал.2 предвижда планът да се изработи на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на ЗКИР. Лицето и площта на новобразуваните УПИ, конкретното им предназначение, характерът и начинът на застрояването им се определят със самия ПУП. В ал.4 е предвидено, че в случаите по ал.1 на всеки собственик на недвижим имот, общината определя равностойно урегулиран имот, като се съобразява с местоположението на имота, местността, но не и с точните им кадастрални граници.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР



ИЗПЪЛНЕНИЕ

В конкретния случай според фактическите установявания на СТЕ, сградите-собственост на дружеството-жалбоподател попадат в урегулиран ПИ № 10135.2562.177, предназначен за комплексно жилищно строителство, подземни гаражи и тр.п. В същия имот попадат и други сгради с идентификатор по КК с №№ 10135.2562.177.1, 10135.2562.177.2, 10135.2562.177.3, 10135.2562.177.7. Съгласно предвижданията на одобрения с решение №2106-14/30.03.2015г. на ОБС Варна ПУП-ПРЗ на кв.Чайка, отделен урегулиран ПИ за сградата, описана в НА №78, не е отреден. Проследявайки собствеността, досежно вписванията в представения НА № 78, том I, рег.№ 1449, д.№109/2000г. ведно със скици, вещото лице формира извод, че в представения акт за собственост фигурират всички сгради с идентификатори 10135.2562.177.4, 10135.2562.177.5 и 10135.2562.177.6 с изключение на сграда с идентификатор 10135.2562.177.7.

Съгласно чл.4 ал.5 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с Общите устройствени планове се определят предназначението на обединени в зони и територии множество поземлени имоти със сходни характеристики. Възможните видове предназначение на териториите и поземлените имоти е посочено в ал.7 от същата разпоредба. Съгласно чл.8 от ЗУТ конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план. Съгласно ОУП на Община Варна и Правилата и нормативите за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г. на министъра на МРРБ и на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-14-02-2197/03.09.2012г. на министъра на МРРБ и Специфични правила и нормативи към ОУП, обявен в ДВ бр.70/14.09.2012г., територията, в която е разположен ПИ с идентификатор 10135.2562.177 е с Устройство зона-Жк-жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване. От основното заключение на вещото лице се установява, че посочените в плана показатели за застрояване съответстват на тези към правилата и нормативите към ОУП и са както следва: Плътност на застрояване-макс.40%; Кинт- макс.2,5; Озеленяване - мин.60%; Н- макс.26,0м. за жилищни сгради. Предвид гореизложеното и въз основа на неоспореното заключение по СТЕ, съдът формира извод, че територията, в която е разположен УПИ-I-177 е за жилищни нужди. В имотния регистър към кадастралната карта, както и видно от представения акт за собственост, процесната сграда е с предназначение за обществено хранене/ресторант. Като такава, същата е „нежищен обслужващ обект“ по смисъла на чл.17 ал.1 от Наредба № 7/ 22.12.2003г. А съгласно чл.17 ал.1 т.2 от същия нормативен акт, в жилищните територии отделни поземлени имоти могат да се урегулират с устройствен план и за нежилни обекти, в конкретния случай не се констатира отрицателна предпоставка това да е заведение за обществено хранене. Като допълващ аргумент ще бъде упоменато, че с ПУП-ПРЗ на кв.Чайка, одобрен с обжалваното тук решение на ОБС Варна в УПИ I-177 освен жилищни сгради е предвидено вече

ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛ
БЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР

изграждането/отреждането и на нежилищни такива-подземни гаражи и трафопост. Отчитайки и съществуващата сграда за обществено хранене е следвало в отреждането/предназначението на имота същата да бъде включена като такава.

Неоснователно е възражението на ответника, че обособяването на отделен самостоятелен УПИ за сградата е въпрос по целесъобразност. Това е така на следните основания:

Видът на плана е обуславящ преценката за съобразеност с относимите към него материалноправни норми. Оспореният план е по вид план за регулация и застрояване (по чл. 110, ал.1, т.1 ЗУТ), като регулирането на имотите в териториалния обхват на ПУП в случая е по правилата на чл. 16, ал.1 от ЗУТ, разпоредба, визирана в съпроводителните документи/техническото задание по чл. 125 ЗУТ и др. В процеса на изработването на този вид план за всеки собственик на недвижим имот се определя равностоен урегулиран имот, като се съобразява местоположението на имота в местността, но не и точните му кадастрални граници.

За да настъпят вещноправните последици на плана по чл. 16, ал.1 от ЗУТ и регламентирани в разпоредбата на ал.5 на чл. 16 от ЗУТ трябва да са налице императивните и кумулативни изисквания по ал.4 на същия член: за всеки собственик на неурегулиран поземлен имот, и отразен на кадастралната карта по аргумент от чл. 16, ал.2 от ЗУТ, да бъде определен съответен урегулиран имот, като урегулираните имоти да са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им.

Дружеството-жалбоподател се легитимира като собственик на сгради с неурегулиран ПИ в обхвата на плана, а същите са отразени в КК с идентификатор и като собственик на имота в КР е записано отново дружеството. Т.е. имотът на жалбоподателя е отразен на актуална към датата на приемане на процесния ПУП – ПРЗ кадастрална основа, която е следвало по аргумент от чл. 16, ал.2 от ЗУТ, но не е била съобразена от административния орган при изготвянето и одобряването на оспорения план. В случай, че имотът съществува като самостоятелен обект на кадастралната основа, то същият следва задължително да бъде включен в обхвата на одобрения по правилата на чл. 16, ал.1 от ЗУТ подробен устройствен план като самостоятелен УПИ, който да се определи в собственост на собствениците на неурегулирания ПИ и при спазване на предвидените правила досежно площта, местонахождението и стойността му. Влязлата в сила кадастрална карта за тази част от територията е меродавна за предвижданията на оспорения ПУП, тъй като отразява действителното право на собственост върху поземлените имоти, в пространствени предели, определени от границите на имотите, елемент на кадастъра.

В случая планът, одобрен с оспореното решение и в оспорената част не е изготвен на база актуалната кадастрална карта и следователно същият не е породил предвиденото с ал.5



на чл. 16 вещно действие, т.е. не е преобразувал собствеността. На „Индиан Тандори“ООД изобщо не е отреден с плана УПИ, равностоен на притежаваната от тях собственост. Одобряването на оспорения ПУП в нарушение на чл. 16, ал.4 от ЗУТ се явява недопустимо засягане, равностойно на "отнемане" правото на собственост. Това е така, тъй като с непредоставянето на "равностоен" по смисъла на чл. 16, ал.4 от ЗУТ имот на правоимащите собственици, същите се явяват лишени от собствеността си при липса на законово предвидените предпоставки, които допускат това.

Следователно надхвърлянето на посочения от законодателя размер на допустимо отнемане /до 25 на сто от неурегулираните поземлени имоти/ и/или неизпълнението на изискването за обезщетяване с равностоен урегулиран имот, неизбежно води до нетърпими от правото последици - пречка планът да породи действие. В случая, нито с графичната част на оспорения план, нито с регистъра към него, в собственост на жалбоподателя е определен УПИ, равностоен на собствения на дружеството недвижим имот, представляващ няколко сгради, попадащи в обхвата на оспорения план. Изложеното обуславя извод, че ПУП в тази част, като приет в нарушение на императивното правило, регламентирано в чл. 16, ал.4 от ЗУТ, не може да произведе вещно действие, т.е. титулярът на право на собственост не е прехвърлил в полза на общината и за осъществяване на предвижданията на плана никаква част от притежавания от дружеството недвижим имот, нито по силата на плана Община Варна е станала собственик на площите, предвидени за обществени мероприятия от изброените в ал.1 на чл. 16 ЗУТ.

Да се приеме обратното би било в нарушение както на чл. 17, ал.3 и ал. 5 от Конституцията на РБългария, така и в противоречие с §1 от Допълнителния Протокол към ЕКПЧ, регламентиращ правото на лицата "мирно да се ползват от своята собственост" ("Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право"). Регулационната промяна, резултат от одобряването на оспорения ПУП, се явява в противоречие с относимите към този вид план правила, насочени към защита правата на собствениците. Следователно така установената регулация негативно влияе на правото на мирно ползване на собствеността по смисъла на §1 ДП към ЕКПЧОС, тъй като по недопустим начин препятства и затруднява упражняването на правата на жалбоподателите.

Свободата на градоустройствената политика на общината е в граници, определени от предвидените в закона възможности за допустимо ограничаване правото на собственост на физическите и юридическите лица. В случая нарушаването на предвидените в ЗУТ правила за изработване и одобряване на ПУП по чл. 16, ал.1 и по-конкретно неспазване на императивното изискване по чл. 16, ал.4 ЗУТ на всеки собственик, правоимащ по смисъла на чл. 16,

БЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕКРЕТАР



ал.4 във връзка с ал.1 и ал.2, да бъде определен равностоен урегулиран имот /имоти/, несъмнено обуславя нарушение на изисквания баланс между публичен и частен интерес, т.е. накърнява основни начала и правни принципи, поради което следва да се квалифицира като особено съществено нарушение на материалния закон, имащо за последица нищожност на одобрения ПУП, в оспорената му част.

Съгласно чл.22 ЗУТ в квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи от сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани. В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти. Проектите по ал.4 на чл.22 ЗУТ не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси. При изработването на плана за регулация и режим на застрояване следва да се прилагат разпоредбите и изискванията на чл.22 ЗУТ във вр. с чл.21 от Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделените видове територии и устройствени зони. Предвид на това следва да се урегулират поземлените имоти, както на съществуващите жилищни блокове, така и на новите жилищни сгради и за нежилищните обслужващи обекти по чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба № 7/2003 г. със съответните изисквания за плътност, интензивност на застрояването и необходима озеленена площ.

Както бе упоменато по-горе, в имота-собственост на жалбоподателя е разположена сграда, за която не се представят актове за собственост и строителни книжа. Въпреки това за имота на дружеството жалбоподател няма пречка да се обособи самостоятелен УПИ, без в него да бъде включена въпросната сграда с идентификатор 10135.2562.177.7 по КК на гр.Варна, според неоспореното заключение на вещото лице.

За разлика от другите подробни устройствени планове, по силата на които се предвижда отнемане на част или целия имот за публични мероприятия /предвидени в чл.205 от ЗУТ/, с подробния устройствен план по чл.16, ал.1 от същия закон не само се планира територията, но и задължително се отреждат имоти за лицата, от които се отнемат такива. В случай, че с плана не е определен за жалбоподателя имот срещу отнетия, за него не съществува последващ правен ред за обезщетяване, което на практика би довело до национализиране на имущество в противоречие с Конституцията на РБ.

Коментираните по-горе пороци са особено съществени и обуславят незаконосъобразност на обжалваното решение на Общински съвет-Варна в оспорената му част. **Същото е издадено в нарушение на материално-правни разпоредби и следва да бъде отменено.**

Предвид нормата на чл.173 ал.2 АПК в случай, че естеството на акта не позволява на съда решаване на въпроса по същество следва административната преписка да бъде върната на



административния орган за произнасяне по същество, съобразно мотивите на съда и при спазване на нормативите по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по устройство на територията.

Решението на ОбС - Варна, с което е одобрен ПУП-ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“/19 и 20 м.р./, гр.Варна в оспорената част следва да бъде отменено, а делото като преписка върнато на административния орган за ново произнасяне по същество, като същия прецени освен дадените указания с настоящото решение и представените по делото актове за собственост на дружеството-жалбоподател, заключенията на вещото лице в графичната им част и наличните предходни разработки за територията и вида на плана, който следва да се процедира в отменената част с настоящото решение.

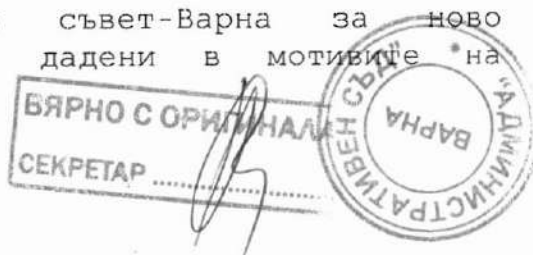
При така постановения по делото правен резултат, съдът намира искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски, за основателно. По делото са налице доказателства за заплатена държавна такса в размер на 50 лева, такса за обнародване на съобщение за оспорването в Д.В.- 20 лева, депозит за изготвяне на първоначална съдебно техническа експертиза в размер от 300лв. и допълнително заключение в размер от 150 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 960 лева, т.е. общо в размер на 1 480 лева. В с.з. обаче е представен списък на разноските, в който не фигурират сумите, внесени от дружеството за допълнителна СТЕ в размер от 150лв. и 20лв. - държавна такса, предназначена за публикуване в ДВ. Съдът не възприема изявлението на процесуалния представител на ответника за прекомерност на разноските, сторени от жалбоподателя за основателно. Така, защото на първо място производството е с фактическа и правна сложност, а жалбоподателят бе представляван във всяко едно от заседанията, в които процесуалният му представител направи доказателствени искания и ангажира доказателства. На основание чл.143, ал.1 АПК и предвид представеният от страната списък на разноските, ответникът следва да бъде осъден да заплати на „Индиан Тандори“ООД претендираните по представеният списък разноски в размер от общо 1310.00лв.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.172 ал.1, ал.2 и чл. 173 ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на „ИНДИАН ТАНДОРИ“ООД ЕИК 103521283, представлявано от Любомир Димов Георгиев и Красимир Савов Дамянов - заедно и поотделно, Решение № 2106-14 от 30.03.2015г. на Общински съвет - Варна за одобряване на ПУП-ПРЗ на кв.„Чайка“ в частта за УПИ I-177 по ПУП-ПРЗ на ж.к. Чайка.

ВРЪЩА преписката на Общински съвет-Варна за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението.



ОСЪЖДА Общински съвет-Варна да заплати на „ИНДИАН
ТАНДОРИ“ООД ЕИК 103521283, представлявано от Любомир Димов
Георгиев и Красимир Савов Дамянов – заедно и поотделно сума в
размер от 1310.00 / хиляда триста и десет лева/,
представляваща сторените в производството разноски.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от
получаването му от страните, пред Върховен административен
съд.

СЪДИЯ:



Влязло в зак. сила
СЕКРЕТАР... 09.04.2019г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР...



Решението е изпълнено
с Решение № 5332 / 09.04.2019г.
поставено по адм. г. № 5414/18
по описа на ВАС.